

1504105-58.2020.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... reiteradamente o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 27 de agosto de 2020, às 21:00 horas, na Rua Irmã São Francisco, nº 603, Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, o acusado, previamente associado com o adolescente L. G. G. da T. para a prática do delito de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1504105-58.2020.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212333/2020 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 13247531 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2555/20/301 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2212333 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS

Data da Audiência:

12/05/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 12 de maio de 2022, às 14 horas e 20 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. JÚLIO DA SILVA BRANCHINI - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Leandro Rocha Pereira - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Maria Camila Azevedo Barros. Presentes as testemunhas de acusação, a saber: Diogo Rodrigues Bittencourt da Costa e George Alves de Oliveira. Presentes as testemunhas de defesa, a saber: Marcelo Cruz e João Antônio Ramos; ausente a testemunha Luiz Gustavo Gomes Trindade.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas, Diogo Rodrigues Bittencourt da Costa e

George Alves de Oliveira, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Dada a palavra a Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva das testemunhas Marcelo Cruz, João Antônio Ramos e Luiz Gustavo Gomes Trindade. Ato contínuo, tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a desistência da Defesa quanto as oitivas das testemunhas Marcelo Cruz, João Antônio Ramos e Luiz Gustavo Gomes Trindade. No mais, declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação, absolvendo-se o réu pelo delito capitulado no artigo 35 da Lei de Drogas. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente a desclassificação do delito. Segue sentença. Vistos. YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 35, ambos c.c artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/2006, e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, supostamente, em data incerta, porém, anteriormente ao dia 27 de agosto de 2020, associou-se com o adolescente L. G. G. da T. para o fim de praticarem reiteradamente o delito de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 27 de agosto de 2020, às 21:00 horas, na Rua Irmã São Francisco, nº 603, Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba, o acusado, previamente associado com o adolescente L. G. G. da T. para a prática do delito de tráfico de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, guardava e transportava 185 (cento e oitenta e cinco) micro tubos de Cocaína, com peso de 272,23g; 174 (cento e setenta e quatro) micro tubos de Crack, com peso de 154,49g e 67 (sessenta e sete) invólucros de Maconha, com peso de 90,18g. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS, portava um revólver, marca Castelo, calibre 32 e de uso restrito - numeração suprimida -, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2020 (fls. 94/95). O réu foi citado (fls.101) e apresentou resposta à acusação (fls.118/119). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A materialidade está comprovada por meio de auto de prisão em flagrante (fls.05/06), boletim de ocorrência (fls.07/11), auto de exibição e apreensão (fls.17/18), auto de constatação preliminar (fls.19/20), laudos periciais (fls.106/108, 109/113 e 121/123) e demais provas produzidas nos autos. A autoria está comprovada. A testemunha e Policial Militar DIOGO RODRIGUES BITTENCOURT DA COSTA, disse, na delegacia, que em patrulhamento pelo local dos fatos em operação conjunto com Força Tática e Rocan em vistas ao uma motocicleta de cor vermelha com dois indivíduos que estariam armados e fazendo abastecimento de drogas nas (biqueiras). Que certo momento deparou com a motocicleta na via com dois indivíduos que ao avistar a guarnição empreenderam fuga sendo acompanhados e logo a frente abordados com apoio de outras viaturas naquele local. Que na abordagem em revista pessoal localizou a arma de fogo na cintura do garupa (Yure) e em seu bolso havia 5 munições picotadas e um aparelho de celular, já com o condutor da motocicleta foi constatado que era menor de idade e irmão do garupa (Yure) e que já de conhecimento policial por outros delitos, foi localizado uma sacola dentro de seu moletom os entorpecentes apreendidos acima. Diante ao fato encaminhou todos envolvidos a esta unidade policial. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial Militar GEORGE ALVES DE OLIVEIRA, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento semelhante ao de seu colega de farda, corroborando para sua versão. Em

seu interrogatório, na fase policial, o réu YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Negou o porte da arma de fogo. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas. Isto porque, as declarações dos policiais e as demais provas nos autos demonstram a autoria delitiva. Com efeito, a versão prestada pelos policiais é corroborada pela confissão do réu no que tange o crime de tráfico de drogas, que alegou que trazia consigo, de fato, os entorpecentes. Quanto o crime previsto no art. 16, parágrafo único IV da Lei 10.826/03, o réu negou a prática do crime, contudo, a versão do acusado se divorcia do conjunto probatório. Além de os policiais terem prestado depoimento firme, coerente e coeso, a versão apresentada pelo réu não convence. Não é crível que os policiais se equivocaram a autoria deste crime, vez que mantiveram a versão de forma segura. Ademais, a versão do réu encontra-se isolada das demais provas constantes dos autos. Ainda, ressalto que foram apreendidos entorpecentes embalados e acondicionados em embalagens fracionadas, em quantidade incompatível com o uso, bem como quantia em dinheiro, fato comum em ocorrências de tráfico de drogas. Quanto à prova oral, consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Vejamos: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudicá-los, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Ainda, vale ressaltar que eventuais pequenas incongruências nas declarações são compreensíveis dado o decurso do tempo entre a abordagem policial e a realização desta audiência, contudo não são capazes de retirar a credibilidade dos testemunhos dos policiais militares. Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). Observando-se o acervo probatório produzido, nota-se que a prova produzida sob a garantia do contraditório judicial é harmônica com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, indicando que o acusado trazia consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. No mesmo sentido, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 também restou devidamente caracterizada, isto porque, a partir dos relatos dos policiais e do interrogatório do acusado, nota-se que o mesmo expôs o menor L. G. G. da T. à sua conduta criminosa. Por outro lado, quanto ao delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, das provas amealhadas ao longo do inquérito e dos depoimentos dos policiais e demais provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório, não há como inferir, com a necessária certeza, o vínculo de estabilidade e permanência necessários a

respalda uma segura condenação, não havendo prova de materialidade da existência de associação criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado que "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe05/11/2018). E não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré."(STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação criminal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Recursos da Defesa e do Ministério Público. Condenação confirmada, quanto ao primeiro crime, dado o firme conjunto probatório. Valorização do depoimento policial. Associação afastada, ante a ausência de comprovação de sua estabilidade e permanência. Absolvição quanto a tal delito. Penas reduzidas, com abrandamento do regime prisional. Parcial provimento ao apelo da defesa e não provimento ao recurso ministerial". (TJSP; Apelação Criminal 0000021-93.2019.8.26.0556; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021); "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ilegalidade na atuação dos guardas civis municipais. Conduta dos agentes públicos permitida, a teor do artigo 301, do Código de Processo Penal. Pretensão de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que foi abordado com droga em frente ao imóvel. Ingresso na residência autorizado pela corré, que era esposa do peticionário. Ausência de provas no que tange à estabilidade e permanência da suposta associação. Absolvição que se impõe quanto ao delito disposto no artigo 35, da Lei n. 11.343/06. Pena imposta pela prática do crime de tráfico de drogas corretamente fixada. Regime inicial fechado mantido em face do quantum da pena e da reincidência do requerente. Pedido revisional parcialmente deferido, com extensão dos efeitos da absolvição pelo rime de associação ao tráfico de drogas à corré". (TJSP; Revisão Criminal 0010326-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Americana - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/02/2021; Data de Registro: 10/02/2021). Destarte, seguindo tais orientações jurisprudenciais, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre o réu e o adolescente. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. No mais, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 109/113, a arma apreendida "apresentava condições técnicas para atuar com

eficácia na realização de disparos, podendo causar lesões perfuro-contusas quando carregada com munições compatíveis". Assim, diante da constatação da potencialidade lesiva e da característica da arma, de rigor a classificação da conduta ao tipo penal do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. Destarte, afastando as teses apresentadas pela defesa, é de rigor a procedência parcial do pedido com a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e delito art. 16, parágrafo §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, atendendo ao método trifásico da dosimetria. Fixo a pena para os delitos previstos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/803. Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado trazia consigo grande quantidade de entorpecentes, de naturezas distintas, razão que elevo a pena mínima em 1/6, para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e tres) dias-multa. Quanto ao delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/803, a pena deve permanecer no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, em relação ao tráfico de drogas, compenso a reincidência com a confissão espontânea. Quanto ao porte de arma, inexistem circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 170/171), elevo as penas em 1/6. Assim, fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa; e para o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/803, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11/343/06, assim, elevo a pena em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 680 dias-multa; a pena do delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/803, por sua vez, deve permanecer inalterada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. Por fim, considerando a reincidência e os indícios de que o acusado se dedica a atividades criminosas, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Sendo assim, torno definitivas as penas para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 em 06 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 680 dias-multa; e para o delito previsto no artigo 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/803, em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. Considerando a incidência do concurso formal, opero a somatória das penas a fim de atingir a sanção final de 10 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, além de 790 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do réu, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. Para o início de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, fixo regime FECHADO, tendo em vista a pena fixada e a gravidade em concreto dos delitos praticados, que consistia na venda de diversos tipos de entorpecentes, envolvendo adolescente, além de porte ilegal de arma de fogo Para a aplicação da detração penal do art. 387, § 2.º, Código de Processo Penal, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo, inviabilizando-se a aplicação do benefício. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu YURE FIRMINO GOMES DOS SANTOS, à pena de 10 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 790 dias-multa. Pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. Por fim, ABSOLVO o acusado da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente

desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Ressalte-se que a prisão cautelar do réu visa à manutenção da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta do acusado. Destarte, nego o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontrar recolhido e expeça-se, imediatamente, a respectiva Guia de Recolhimento Provisória. DECRETO O PERDIMENTO dos objetos e valores apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), intime-se o réu para pagamento do valor, em 10 (dez) dias, sob pena de execução forçada. - Caso o réu recolha o valor, comunique-se o Juízo da Execução Criminal. - Decorrido o prazo sem manifestação ou não localizado o réu, expeça-se certidão de sentença, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, após o que deverá ser lançada a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". - Comunicada a distribuição da Execução da multa na Vara de Execução competente, proceda-se à anotação no Histórico de Partes, inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução, arquivando-se os autos, após, com as anotações de praxe. IV) oficie-se à autoridade

policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad; VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C.

Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/Esd5XS0aSFMkAyxaKYH6mIBF2M36FahRKhdvQ8jRlumrg?e=TdKSFH